

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Реутов

05 июня 2017 года

Реутовский гарнизонный военный суд в составе председательствующего по делу судьи Татаринова А.В. при секретаре Ивановой А.А. с участием административного истца [REDACTED], ее представителя Антонова И.В., представителя административных ответчиков Зыкова Д.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении военного суда административное дело по административному исковому заявлению [REDACTED] об оспаривании действий командира и жилищной комиссии войсковой части 3419, связанных с отказом в признании нуждающейся в жилом помещении для постоянного проживания,

у с т а н о в и л :

[REDACTED] обратилась в суд с административным исковым заявлением, в котором просила суд:

- отменить решение жилищной комиссии войсковой части 3419 от 17 февраля 2017 года, оформленное протоколом заседания № 3, об отказе в признании ее совместно с членами семьи нуждающимися в обеспечении жилым помещением для постоянного проживания, снятии [REDACTED] с жилищного учета без предоставления жилого помещения и определении срока освобождения служебного жилого помещения до 17 мая 2017 года;

- обязать жилищную комиссию войсковой части 3419 повторно рассмотреть вопросы о признании ее совместно с членами семьи нуждающимися в обеспечении жилым помещением для постоянного проживания, снятии [REDACTED] с жилищного учета без предоставления жилого помещения и определении срока освобождения служебного жилого помещения.

В судебном заседании административный истец настаивала на заявленных требованиях.

В судебном заседании представитель административного истца настаивал на заявленных требованиях, пояснив, что [REDACTED] [REDACTED] проходивший военную службу в войсковой части 3419 с сентября 2012 года по 12 июня 2016 года (день смерти) и имевший выслугу более 15 лет, являлся мужем административного истца. В связи со смертью 13 июня 2016 года [REDACTED] исключен из списков личного состава воинской части. 20 января 2017 года административный истец обратилась с заявлением к командиру войсковой части 3419 о признании ее, как вдовы погибшего, нуждающейся в жилом помещении для постоянного проживания. Однако решением жилищной комиссии войсковой части 3419 от 17 февраля 2017 года, оформленным протоколом заседания № 3, ей отказано в таковом, а также доведено о снятии [REDACTED] с жилищного учета без предоставления жилого помещения и определен срок освобождения служебного жилого помещения до 17 мая 2017 года. Полагал необоснованной ссылку административного ответчика в оспариваемом решении на ст. 53 и 54 ЖК РФ, поскольку административный истец в 2014

году не совершала действий по намеренному ухудшению жилищных условий, а переезд был обусловлен необходимостью воссоединения семьи. Кроме этого, в жилом помещении в Волгоградской области на нее и несовершеннолетних детей приходилось менее учетной нормы площади жилого помещения, положенного на одного члена семьи. Указал, что решение административного ответчика о снятии [REDACTED] с жилищного учета и определении административному истцу срока для освобождения служебного жилого помещения обусловлено отказом в принятии ее на жилищный учет в постоянном жилье, ввиду чего также подлежит отмене.

Командир и председатель жилищной комиссии войсковой части 3419, надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте судебного заседания, в суд не прибыли, направили своего представителя.

Представитель административных ответчиков Зыков в судебном заседании требования [REDACTED] не признал и просил отказать в их удовлетворении, поскольку жилищным органом права административного истца не нарушались. Указывал на то, что согласно выписке из домовой книги по адресу: Волгоградская обл., Палласовский р-он, п. Эльтон, х. Приозерный, муж административного истца был зарегистрирован там в период с 1991 по 25 июля 2014 года. Площадь жилого помещения составляет 43.9 кв.м. Помимо [REDACTED] в данном жилом помещении зарегистрирована его сестра. Кроме этого, административный истец и ее двое несовершеннолетних детей были зарегистрированы в жилом помещении по адресу: Волгоградская обл., Палласовский р-он, п. Эльтон, ул. 8-е Марта, 4, общей площадью 51.1 кв.м., принадлежащем на праве собственности ее матери, и снялись с регистрационного учета 25 июля 2014 года. Помимо них в данном жилом помещении были зарегистрированы еще три человека. Ссылаясь на данные обстоятельства и положения п. 2 ст. 51 ЖК РФ полагал, что суммарная общая площадь всех жилых помещений, приходящихся на административного истца, детей и ее погибшего мужа, более учетной нормы.

Заслушав объяснения административного истца, ее представителя, представителя административных ответчиков, исследовав материалы дела, военный суд приходит к следующим выводам.

В силу п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 176-ФЗ «О статусе военнослужащих» государство гарантирует военнослужащим и членам их семей предоставление жилых помещений в порядке и на условиях, которые устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 53 граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.

Согласно ст. 7 ЖК РФ в случаях, если жилищные отношения не урегулированы жилищным законодательством или соглашением участников таких отношений, и при отсутствии норм гражданского или иного законодательства, прямо регулирующих такие отношения, к ним, если это не

противоречит их существу, применяется жилищное законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

При невозможности использования аналогии закона права и обязанности участников жилищных отношений определяются исходя из общих начал и смысла жилищного законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, гуманности, разумности и справедливости.

Из п. 4 Инструкции о предоставлении военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, жилых помещений по договору социального найма, утвержденной Приказом Министра обороны РФ от 30 сентября 2010 года № 1280, следует, что не являются действиями по намеренному ухудшению жилищных условий вселение военнослужащими в жилые помещения супругов, детей, если до вселения или регистрации по адресу воинской части указанные лица произвели действия по прекращению права пользования жилыми помещениями в связи с выездом к месту прохождения военнослужащими военной службы при вступлении с ними в брак.

Таким образом, по смыслу указанных законоположений прекращение права пользования жилым помещением членом семьи военнослужащего при его переводе к новому месту службы в целях воссоединения семьи и реализации прав детей на общение с родителями не является действием по намеренному ухудшению жилищных условий.

Как следует из материалов административного дела, выпиской из приказа командира войсковой части 3419 от 06 сентября 2012 года № 203 с/ч подтверждается, что [] переведен для дальнейшего прохождения военной службы в указанную воинскую часть, зачислен в ее списки и поставлен на все виды довольствия.

Из справок администрации Эльтонского сельского поселения Волгоградской области от 29 июня 2016 года усматривается, что административный истец, ее погибший муж и дети 25 июля 2014 года сняты с регистрационного учета по месту жительства в указанном регионе и зарегистрированы по месту жительства по адресу войсковой части 3419.

Согласно свидетельству о смерти от 17 июня 2016 года и выписке из приказа командира войсковой части 3419 от 18 июля 2016 года № 165 с/ч, [] в связи со смертью, наступившей в период прохождения военной службы, с 13 июня 2016 года исключен из списков личного состава воинской части.

20 января 2017 года [] обратилась к командиру войсковой части 3419 с заявлением № 142 с просьбой признать ее, как вдову погибшего [], нуждающейся в жилом помещении для постоянного проживания.

Согласно выписке из протокола № 3 заседания жилищной комиссии войсковой части 3419 от 17 февраля 2017 года, административному истцу отказано в принятии на жилищный учет, поскольку с 25 июля 2014 года [] ее дети и погибший муж снялись с регистрационного учета по прежнему месту жительства, зарегистрировались по адресу войсковой части 3419, в связи с чем допустили действия по намеренному ухудшению жилищных условий, после которых не прошло 5 лет.

В соответствии с п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 года № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» суд не вправе признать обоснованным оспариваемое решение, действие, бездействие со ссылкой на обстоятельства, не являвшиеся предметом рассмотрения соответствующего органа, организации, лица, изменяя таким образом основания принятого решения, совершенного действия, имевшего место бездействия.

Из объяснений представителя административных ответчиков в судебном заседании следует, что воинские должностные лица при принятии оспариваемого решения руководствовались положениями ст. 53 ЖК РФ.

Учитывая изложенные обстоятельства и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, суд приходит к выводу, что, переселившись к новому месту службы [REDACTED] в Московской области и снявшись с регистрационного учета в Волгоградской области, административный истец, ее дети и погибший муж не совершали действий по намеренному ухудшению жилищных условий, а потому оспариваемое решение жилищного органа, утвержденное командиром войсковой части 3419, в части отказа в признании ее совместно с членами семьи нуждающимися в обеспечении жилым помещением является незаконным.

В целях восстановления нарушенных прав административного истца суд считает необходимым возложить на административных ответчиков обязанность по отмене решения жилищной комиссии войсковой части 3419 от 17 февраля 2017 года, оформленного протоколом заседания № 3, в части отказа в признании [REDACTED] совместно с членами семьи нуждающимися в обеспечении жилым помещением для постоянного проживания, а также повторному рассмотрению ее заявления о принятии на указанный учет.

Принимая данное решение суд учитывает, что в силу разъяснений, данных в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих», суд не вправе подменять компетенцию должностного лица и предрешать вопросы, находящиеся в его ведении.

Рассматривая требование административного иска об оспаривании решения жилищной комиссии войсковой части 3419 от 17 февраля 2017 года, оформленного протоколом заседания № 3, в части снятия [REDACTED] с жилищного учета без предоставления жилого помещения и определении срока освобождения служебного жилого помещения до 17 мая 2017 года, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 93 ЖК РФ служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом государственной власти, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с назначением на государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта

Российской Федерации либо в связи с избранием на выборные должности в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Согласно ч. 2 ст. 99 ЖК РФ специализированные жилые помещения предоставляются по установленным настоящим Кодексом основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте.

Согласно п. 24 Типового положения о находящемся в государственной собственности служебном жилищном фонде, переданном в оперативное управление органам внутренних дел, органам Федеральной службы безопасности, органам по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенным органам Российской Федерации и внутренним войскам Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2002 года № 897, наниматель обязан освободить и сдать в 3-месячный срок служебное жилое помещение при увольнении со службы (с военной службы), по истечении срока действия договора найма и в иных случаях, определенных законодательством Российской Федерации. При этом, сотрудник (военнослужащий), проживающий в служебном жилом помещении и прекративший службу (военную службу), подлежит выселению из служебного жилого помещения со всеми проживающими с ним лицами без предоставления другого жилого помещения в сроки, установленные в договоре найма (п. 27).

Таким образом, в силу приведенных выше норм в их взаимосвязи с положениями п. 1 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» служебные жилые помещения предоставляются по установленным Жилищным кодексом РФ основаниям военнослужащим не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте в связи с прохождением ими военной службы.

Между тем судом установлено, что [REDACTED], нуждающийся в обеспечении служебным жилым помещением с 06 мая 2013 года, был обеспечен таковым в трехкомнатном блоке общежития войсковой части 3111. В связи со смертью, наступившей в период прохождения военной службы, с 13 июня 2016 года [REDACTED] исключен из списков личного состава воинской части.

Из материалов дела усматривается, что административный истец не является военнослужащей войск национальной гвардии и не проходит военную службу по контракту. Кроме этого, она не относится к категории граждан, которые не могут быть выселены без предоставления другого жилого помещения.

В этой связи оснований для нахождения [REDACTED] на учете нуждающихся в обеспечении служебным жилым помещением после увольнения с военной службы и исключения из списков личного состава воинской части не имеется.

Таким образом, в удовлетворении требований административного иска об оспаривании решения жилищной комиссии войсковой части 3419 от 17 февраля 2017 года, оформленного протоколом заседания № 3, в части снятия [REDACTED] с жилищного учета без предоставления жилого помещения и

132

определении срока освобождения служебного жилого помещения до 17 мая 2017 года надлежит отказать.
Руководствуясь ст.ст.175-180, 227, 297, 298 КАС РФ,

р е ш и л :

административное исковое заявление
[redacted] удовлетворить частично. [redacted]

Признать незаконным решение жилищной комиссии войсковой части 3419 от 17 февраля 2017 года, оформленное протоколом заседания № 3, в части отказа в признании [redacted] совместно с членами ее семьи нуждающимися в обеспечении жилым помещением для постоянного проживания.

Обязать командира и жилищную комиссию войсковой части 3419 отменить решение жилищной комиссии войсковой части 3419 от 17 февраля 2017 года, оформленное протоколом заседания № 3, в части отказа в признании [redacted] совместно с членами ее семьи нуждающимися в обеспечении жилым помещением для постоянного проживания, а также повторно рассмотреть заявление [redacted] о признании нуждающейся в жилом помещении для постоянного проживания.

В удовлетворении требований [redacted] об отмене решения жилищной комиссии войсковой части 3419 от 17 февраля 2017 года, оформленного протоколом заседания № 3, в части снятия [redacted] с жилищного учета без предоставления жилого помещения и определения срока освобождения служебного жилого помещения до 17 мая 2017 года, а также о возложении обязанности на командира и жилищную комиссию войсковой части 3419 по повторному рассмотрению этих вопросов отказать.

Административному ответчику необходимо сообщить об исполнении решения по настоящему административному делу в суд и административному истцу в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Московский окружной военный суд через Реутовский гарнизонный военный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий по делу

А.В. Татаринов

